

RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5027619-14.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: LETICIA MELLO DA ROCHA (AUTOR)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA FAZENDA NACIONAL. TITULAR DE TABELIONATO/CARTÓRIO. PESSOA FÍSICA QUE DESEMPENHA ATIVIDADES PÚBLICAS NOTARIAIS E REGISTRAIS POR DELEGAÇÃO DO ESTADO. NÃO ENQUADRAMENTO COMO SUJEITO PASSIVO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. PRECEDENTE 08TR Nº 5003024-40.2023.4.02.5112/RJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal 4.0 do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, com manutenção da sentença de procedência do pedido, nos moldes da fundamentação. Pagará a recorrente vencida honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. Submetida a presente decisão ao referendo da Turma, intinem-se as partes e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 18 de fevereiro de 2025.

5027619-14.2024.4.02.5001

500003580111 .V4

RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5027619-14.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: LETICIA MELLO DA ROCHA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela União - Fazenda Nacional contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, com a repetição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

A lide foi julgada nos seguintes termos:

"(...) ação de procedimento previsto na Lei 10.259/2001, com pedido de tutela provisória, ajuizada por LETICIA MELLO DA ROCHA em face da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, partes qualificadas nos autos, objetivando 1) a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue (pessoa física titular de serviço notarial e de registro), ao recolhimento da contribuição do Salário-Educação, previsto no artigo 15 da lei 9.424/96, na(s) sua(s) matrículas(s) CEI e, consequentemente, o direito da mesma de não ser compelida a exigência dessa contribuição; e 2) a condenação da parte requerida à restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos, a título da referida obrigação (salário educação), e as que forem recolhidas no curso do processo.

Evento 1. Comprovante de recolhimento de custas.

Evento 3. Decisão indeferiu o pedido de tutela provisória.

Evento 6. Contestação.

Evento 12. Réplica.

É o relatório. Decido.

DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

No que diz respeito ao salário-educação, este foi instituído pela Lei 9424/96 que, em seu art. 15, assim dispõe:

Art. 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5º, da Constituição Federal e devido pelas EMPRESAS, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12, inciso I, da Lei nº 8 212, de 24 de julho de 1991.

§ 1º O montante da arrecadação do Salário-Educação, após a dedução de 1% (um por cento) em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, calculado sobre o valor por ele arrecadado, será distribuído pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, observada, em 90% (noventa por cento) de seu valor, a arrecadação realizada em cada Estado e no Distrito Federal, em quotas, da seguinte forma: ("Caput" do parágrafo com redação dada pela Lei nº 10.880, de 9/6/2004)

I - Quota Federal, correspondente a um terço do montante de recursos, que será destinada ao FNDE e aplicada no financiamento de programas e projetos voltados para a universalização do ensino fundamental, de forma a propiciar a redução dos desníveis sócioeducacionais existentes entre Municípios, Estados, Distrito Federal e regiões brasileiras;

II - Quota Estadual e Municipal, correspondente a 2/3 (dois terços) do montante de recursos, que será creditada mensal e automaticamente em favor das Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para financiamento de programas, projetos e ações do ensino fundamental. (Inciso com redação dada pela Lei nº 10.880, de 9/6/2004)

(...)

Pois bem.

O C. STJ fixou a tese, no julgamento do tema repetitivo nº 362, que "a contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto 6.003/2006".

Da mesma forma, a C. Corte firmou entendimento, especificamente quanto aos titulares de serventias notariais, no sentido de que "com relação às pessoas físicas titulares de serviços notariais e de registro, este Tribunal já proclamou que elas não se enquadram na definição de sujeito passivo da contribuição para o salário-educação, ao fundamento de que "o art. 178 da CF/69 indica com sujeito passivo da contribuição para o salário-educação as empresas comerciais, industriais e agrícolas". Vejamos:

EMENTA TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PESSOA FÍSICA TITULAR DE CARTÓRIO. INEXIGIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, visando declarar a inexigibilidade da contribuição para o salário-educação, em relação aos empregados vinculados ao impetrante enquanto pessoa física titular de cartório que exerce atividades públicas notariais e registrais, bem como declarar o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, a esse título, atualizados pela Taxa Selic, desde que não prescritos. O Juízo de 1º Grau concedeu a segurança. O Tribunal de origem manteve a sentença. Opostos Embargos Declaratórios, em 2º Grau, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial, sob alegada violação aos arts. 15, parágrafo único, da Lei 8.212/91 e 15 da Lei 9.424/96, a recorrente sustentou que "o titular do cartório, ainda que na condição de pessoa física, está sujeito ao recolhimento da contribuição ao salário-educação, calculada sobre a folha de pagamento de seus empregados, vez que equiparado a empresa". III. Na forma da jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, "a contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto 6.003/2006" (STJ, REsp 1.162.307/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010). Nos termos, ainda, da jurisprudência desta Corte, "a definição do sujeito passivo da obrigação tributária referente à contribuição ao salário-educação foi realizada pelo art. 1º, § 3º, da Lei 9.766/98, pelo art. 2º, § 1º, do Decreto 3.142/99 e, posteriormente, pelo art. 2º, do Decreto 6.003/2006. Sendo assim, em havendo lei específica e regulamento específico, não se aplica à contribuição ao salário-educação o disposto no parágrafo único, do art. 15, da Lei 8.212/91, que estabelece a equiparação de contribuintes individuais e pessoas físicas a empresas no que diz respeito às contribuições previdenciárias" (STJ, REsp 1.812.828/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2022). Com relação às pessoas físicas titulares de serviços notariais e de registro, este Tribunal já proclamou que elas não se enquadram na definição de sujeito passivo da contribuição para o salário-educação, ao fundamento de que "o art. 178 da CF/69 indica com sujeito passivo da contribuição para o salário-educação as empresas comerciais, industriais e agrícolas. O Tabelionato de Notas é uma serventia judicial, que desenvolve atividade estatal típica, não se enquadrando como empresa" (STJ, REsp 262.972/RS, Rel.

Do voto da E. Ministra extrai-se o seguinte:

VOTO MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES (Relatora): Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões deduzidas neste Agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão atacada, que merece ser mantida.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, visando declarar a inexigibilidade da contribuição para o salário-educação, em relação aos empregados vinculados ao impetrante enquanto pessoa física titular de cartório que exerce atividades públicas notariais e registrais, bem como declarar o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, a esse título, atualizados pela Taxa Selic, desde que não prescritos.

O Juízo de 1º Grau concedeu a segurança (fls. 57/65e).

O Tribunal de origem manteve a sentença, por acórdão que recebeu a seguinte ementa:

"TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ART. 15 DA LEI 9.424/1996. PESSOA FÍSICA INSCRITA NO CEI. CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA. 1. A contribuição salário educação somente é devida pela empresa, assim entendida a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não. 2. Titular de Tabelionato explora a atividade como pessoa física, tendo a obrigação de inscrever-se no cadastro específico do INSS (CEI) e, nessa qualidade, contratar seu empregados. Ausência de relação jurídico-tributária que o obrigue, na condição de pessoa física, ao recolhimento da contribuição ao salário-educação incidente sobre a remuneração paga ou creditada aos seus empregados (folha de salários)" (fl. 132e).

Opostos Embargos Declaratórios, em 2º Grau, restaram eles rejeitados (fls. 184/189e).

No Recurso Especial, sob alegada violação aos arts. 15, parágrafo único, da Lei 8.212/91 e 15 da Lei 9.424/96, a recorrente sustentou que "o titular do cartório, ainda que na condição de pessoa física, está sujeito ao recolhimento da contribuição ao salário-educação, calculada sobre a folha de pagamento de seus empregados, vez que equiparado a empresa".

Sem razão, contudo.

Na forma da jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, "a contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto 6.003/2006" (STJ, REsp 1.162.307/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010).

Nos termos, ainda, da jurisprudência desta Corte, "a definição do sujeito passivo da obrigação tributária referente à contribuição ao salário-educação foi realizada pelo art. 1º, § 3º, da Lei 9.766/98, pelo art. 2º, § 1º, do Decreto 3.142/99 e, posteriormente, pelo art. 2º, do Decreto 6.003/2006. Sendo assim, em havendo lei específica e regulamento específico, não se aplica à contribuição ao salário-educação o disposto no parágrafo único, do art. 15, da Lei 8.212/91, que estabelece a equiparação de contribuintes individuais e pessoas físicas a empresas no que diz respeito às contribuições previdenciárias" (STJ, REsp 1.812.828/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2022).

Com relação às pessoas físicas titulares de serviços notariais e de registro, este Tribunal já proclamou que elas não se enquadram na definição de sujeito passivo da contribuição para o salário-educação, ao fundamento de que "o art. 178 da CF/69 indica como sujeito passivo da contribuição para o salário-educação as empresas comerciais, industriais e agrícolas. O Tabelionato de Notas é uma serventia judicial, que desenvolve atividade estatal típica, não se enquadrando como empresa" (STJ, REsp 262.972/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 27/05/2002).

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo interno.

*No caso dos autos, vê-se que o impetrante **não** possui inscrição no cadastro de pessoas jurídicas e, na qualidade de titular de tabelionato, não pode ser considerando contribuinte do salário-educação.*

*Sendo assim, a **procedência** se impõe.*

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PRESCRIÇÃO

*A **repetição do indébito** é devida, nos termos do artigo 165, I, do CTN.*

Nos termos do inciso I do artigo 165 do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, no caso "de cobrança

ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido".

No tocante à **prescrição quinquenal**, de acordo com o julgamento do RE 566.621/RS, as ações de repetição ou compensação de indébito ajuizadas a partir de 09.06.2005 devem observar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. À luz desse entendimento, declaro prescritos os valores pagos anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da demanda.

Por fim, com edição da Lei nº 9.250 de 26/12/1995, a partir de 01/01/1996 passou a ser aplicável a taxa SELIC¹, como substituto da correção monetária e dos juros de mora, a partir do recolhimento indevido.

DA COMPENSAÇÃO

Nos termos do inciso I do artigo 165 do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, no caso "de cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido".

Por sua vez, quanto à compensação, há que se ressaltar que o caso sub examine enquadra-se perfeitamente no disposto no art. 170-A do CTN, sendo certo que a compensação das exações recolhidas indevidamente depende do trânsito em julgado desta sentença. Não há razão para afastar essa disposição legal. A existência de controvérsia judicial a respeito da legalidade ou não da incidência do tributo atrai imediatamente a aplicação do art. 170-A do CTN, in verbis:

Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp nº 104, de 10 de janeiro de 2001)

Esse dispositivo apenas transformou em norma legal entendimento que já estava consagrado pela jurisprudência, cristalizado pela Súmula nº 212 do STJ: "A compensação de créditos tributários não pode ser deferida por medida liminar."

Eis o que também dispõe o art. 74 da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, **inclusive os judiciais com trânsito em julgado**, relativo a tributo ou contribuição **administrado pela Secretaria da Receita Federal**, passível de restituição ou de ressarcimento, **poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.** (Redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002) (Vide Decreto nº 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória nº 608, de 2013) (Vide Lei nº 12.838, de 2013)

(...)

§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

Dessa forma, a compensação postulada só pode ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, com observância às normas pertinentes editadas pela Secretaria da Receita Federal.

3 - DISPOSITIVO

Por todo o exposto, **RESOLVO O MÉRITO** e, com fundamento no art. 487, III, "a" do CPC/2015, **JULGO PROCEDENTES O PEDIDO**, para **declarar** a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e a União Federal no que tange o recolhimento de contribuição para o salário-educação em relação aos empregados vinculados, tendo em vista a sua condição de pessoa física titular de serviço notarial e de registro.

Condeno, ainda, a ré a restituir à parte autora, respeitados o limite de alçada e a prescrição quinquenal, os valores indevidamente pagos a título de salário-educação, respeitada a sistemática de cálculo fixada na fundamentação do presente decisum. Sobre o valor a ser restituído, seja aplicada a taxa SELIC, a título de juros e correção monetária, a partir do pagamento indevido.

Reconheço, também, o direito da autora à compensação (nos exatos termos da fundamentação acima) dos valores recolhidos indevidamente mencionados acima, com tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, respeitada a prescrição quinquenal, bem como o art. 170-A do CTN. A compensação deverá ser realizada pelo autor com observância às normas estabelecidas pela Receita Federal do Brasil.

Sobre o valor a ser compensado, seja aplicada a taxa SELIC, a título de juros e correção monetária, a partir do pagamento indevido.

(...)"

Recorre a União alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição quinquenal, bem como a sujeição dos titulares de cartórios ao salário-educação. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido.

É o breve relatório.

VOTO

Sem delongas, verifico que esta Turma já se manifestou acerca da questão debatida nos autos por ocasião do julgamento do processo nº 5003024-40.2023.4.02.5112/RJ, de relatoria da JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA, em SESSÃO ORDINÁRIA realizada em 09/04/2024.

Confira-se o voto proferido e acolhido pelos demais integrantes da Turma:

"A parte autora alega ser pessoa física e ter sido titular de cartório, desempenhando atividades públicas notariais e registrais por delegação do Estado pelo período de 06/2014 a 07/2022. Possui matrícula CEI - 5122471565-08 e foi titular do Cartório do 1º Ofício de Justiça de Miracema - Rio de Janeiro, localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 179 - Centro - 28460-000 (evento 1, out6). Vejamos informações retiradas do site <https://cartorios.info/cartorio/cartorio-do-1-oficio-de-justica-em-miracema-rj.html> no dia 22/01/2024:

Cartório do 1º Ofício de Justiça de Miracema no Rio de Janeiro

O Cartório do 1º Ofício de Justiça de Miracema, cadastrado no [Cartorios.info](https://cartorios.info), está localizado na Rua Mal Floriano Peixoto, 179, Bairro: Centro - [Miracema/RJ](#) - CEP 28460-000, tem como escrivão(ã) titular Antonielli Aguiar Zaram e tabelião(ã) substituto Não Possui Substituto Informado. A população pode receber informações sobre os serviços cartorários através do **telefone**, **email** ou dirigindo-se até o cartório no **endereço** acima. As atribuições deste catórios são: Notas, Registro Civil das Pessoas Naturais, Registro de Imóveis, Registro de Interdições e Tutelas.

Dados do Cartório

Situação do Cartório: **Ativo**

Escrivão(ã) Titular: Antonielli Aguiar Zaram desde 29/05/2014

Situação do responsável: VAGO

Escrivão(ã) Substituto(a): Não Possui Substituto Informado.

Atribuições: • Notas • Registro Civil das Pessoas Naturais • Registro de Imóveis • Registro de Interdições e Tutelas

☐ **Endereço:** Rua Mal Floriano Peixoto, 179, Bairro: Centro - Miracema/RJ - CEP 28460-000 [Copiar](#)

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta. De: 08:00 Até: 18:00

Cartório Informatizado: Sim

Com Internet: Sim

Data da Criação: 06/03/1939

CNS: 09.025-8

Sobre o tema, a 8ª Turma tinha o entendimento pela improcedência do pedido, de acordo com o julgamento do recurso do processo nº 5000074-26.2021.4.02.5113, de relatoria do Dr. Luis Eduardo Bianchi Cerqueira (sessão 16/11/2021).

*No entanto, o STJ tem entendido que pessoas físicas titulares de cartório de serviços notoriais e de registro não se enquadram na definição de sujeito passivo da contribuição para **salário-educação**. vejamos:*

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS, DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA. **SALÁRIO-EDUCAÇÃO. TITULAR DE TABELIONATO/CARTÓRIO. PESSOA FÍSICA. INEXIGIBILIDADE.**

1. Deveras, preliminarmente, inexistente a alegada violação aos artigos 489, § 1º, inciso IV, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, visto que o Colegiado de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. Ademais, consoante entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Dessarte, o inconformismo relativo às supostas omissões demonstra mera pretensão de rejugamento da causa, tão somente porque a solução jurídica adotada na origem foi contrária ao interesse da parte insurgente. Não se pode confundir julgamento desfavorável com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as pessoas físicas titulares de serviços notariais e de registro não se enquadram na definição de sujeito passivo da contribuição para o salário-educação, ao fundamento de que o art. 178 da CF/69 indica como sujeito passivo da contribuição para o salário-educação as empresas comerciais,

industriais e agrícolas, ao passo que o tabelionato de notas é uma serventia judicial, que desenvolve atividade estatal típica, não se enquadrando como empresa (AgInt no REsp n. 2.029.251/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022, AgInt no REsp n. 2.011.917/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022 e REsp n. 262.972/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/4/2002, DJ de 27/5/2002, p. 151.) 3. Recurso Especial conhecido para lhe negar provimento. (REsp n. 2.084.344/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

*PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INEXEIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DE **SALÁRIO-EDUCAÇÃO**. TITULAR DE CARTÓRIO. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. TABELIONATO DE NOTAS. NÃO ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA. NÃO ENQUADRAMENTO COMO SUJEITO PASSIVO. **SALÁRIO-EDUCAÇÃO**.*

*I - Na origem, trata-se de mandado de segurança preventivo objetivando que seja concedida a segurança para declarar a inexigibilidade da contribuição para o **salário-educação** (2,5%) em relação aos empregados vinculados à impetrante enquanto pessoa física, titular de cartório, que exerce atividades públicas registrais, na estrita forma da jurisprudência firmada sobre o tema.*

Por consequência, seja assegurado o seu direito de restituição e compensação dos créditos tributários não prescritos, oriundos dos recolhimentos indevidos, corrigidos monetariamente pela taxa Selic.

Na sentença, concedeu-se a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

*II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que as pessoas físicas titulares de serviços notariais e de registro não se enquadram na definição de sujeito passivo da contribuição para o **salário-educação**, ao fundamento de que o art. 178 da CF/1969 indica como sujeito passivo da contribuição para o **salário-educação** as empresas comerciais, industriais e agrícolas, ao passo que o tabelionato de notas é uma serventia judicial, que desenvolve atividade estatal típica, não se enquadrando como empresa. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.029.251/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022; AgInt no REsp n. 2.011.917/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; REsp n. 262.972/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/4/2002, DJ de 27/5/2002, p. 151.) III - Agravo interno improvido.*

(AgInt no REsp n. 2.068.173/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

*PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO AO **SALÁRIO-EDUCAÇÃO**. PESSOA FÍSICA TITULAR DE CARTÓRIO. INEXIGIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.*

*1. O posicionamento adotado pela Corte de origem está em harmonia com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] o art. 178 da CF/69 indica como sujeito passivo da contribuição para o **salário-educação** as empresas comerciais, industriais e agrícolas. O Tabelionato de Notas é uma serventia judicial, que desenvolve atividade estatal típica, não se enquadrando como empresa" (STJ, REsp 262.972/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 27/05/2002). Precedentes do STJ.*

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.054.898/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Em 18/12/2023 o tema foi afetado (Tema Repetitivo 1228), tendo sido determinada a suspensão apenas dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na Segunda Instância, ou que estejam em tramitação no STJ. Assim, não é cabível, no momento, a suspensão.

Documento 1		Assuntos		Selecionar	
Tema Repetitivo 1228	Situação Afetado	Órgão PRIMEIRA SEÇÃO Julgador	Ramo do direito DIREITO TRIBUTÁRIO		
Questão submetida a julgamento	Definir se a pessoa física que exerce serviço notarial ou registral é contribuinte da contribuição social do salário-educação, prevista no § 5º do art. 212 da Constituição Federal de 1988 e instituída pelo art. 15 da Lei 9.424/96.				
Anotações NUGEPNAC	IAC n. 5052206-19.2021.4.04.0000/TRF4 - Resp em IAC. Afetação na sessão eletrônica iniciada em 29/11/2023 e finalizada em 5/12/2023 (Primeira Seção). Vide Controvérsia n. 527/STJ.				
Informações Complementares	Há determinação da suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na Segunda Instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ.				
★ REsp 2068273/RS PUSH					
Tribunal de Origem	TRF4	Afetação	18/12/2023		
RRC	Sim	Julgado em	-		
Relator	TEODORO SILVA SANTOS	Acórdão publicado em	-		
Embargos de Declaração	-	Trânsito em Julgado	-		
REsp 2068698/PR PUSH					
Tribunal de Origem	TRF4	Afetação	18/12/2023		
RRC	Sim	Julgado em	-		
Relator	TEODORO SILVA SANTOS	Acórdão publicado em	-		
Embargos de Declaração	-	Trânsito em Julgado	-		
REsp 2068695/RS PUSH					
Tribunal de Origem	TRF4	Afetação	18/12/2023		
RRC	Sim	Julgado em	-		
Relator	TEODORO SILVA SANTOS	Acórdão publicado em	-		
Embargos de Declaração	-	Trânsito em Julgado	-		
Última atualização: 20/03/2024					

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER do recurso da parte ré e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida em honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor da condenação. Publique-se, intuem-se as partes e após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto."

Destaco que no mesmo sentido o entendimento do TRF da 3ª Região:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TITULAR DE CARTÓRIO. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PESSOA FÍSICA. INEXIGIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Os documentos acostados à peça vestibular comprovam que a parte autora, ora agravante, é pessoa física titular de cartório que desempenha atividades públicas notariais e registrais, empregando funcionários e recolhendo tributos incidentes sobre as folhas de pagamento destes. 2. Não obstante, ao contrário do que afirma a ora agravada, os titulares de cartórios não se equiparam às empresas no que refere à incidência da contribuição social ao salário educação incidente sobre a folha de pagamento de seus empregados. 3. A Primeira Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.162.307/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito dos Recursos Repetitivos, firmou a orientação no sentido de que (...) a contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto 6.003/2006. 4. De rigor, assim, o reconhecimento da inexigibilidade do recolhimento pela agravante das contribuições referentes ao salário-educação até a prolação da sentença. 5. Agravo de instrumento provido. (Processo nº 5028576-87.2023.4.03.0000 - Relatora Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA - 3ª Turma - intimação via sistema DATA: 08/03/2024).

Desse modo, vê-se que a sentença recorrida, porquanto em conformidade com o entendimento desta Turma revisora, não merece reparos em grau de recurso.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, com manutenção da sentença de procedência do pedido, nos moldes da fundamentação. Pagará a recorrente vencida honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. Submetida a presente decisão ao referendo da Turma, intuem-se as partes e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.

1. Art. 39. (...)§ 4º A partir de 1º de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (Vide Lei nº 9.532, de 1997)

5027619-14.2024.4.02.5001

500003580110 .V3